

	감 사
감사실장	 (인)
 (인)	

익명 신고 관련 특정감사 결과

2023. 6.

NIA 한국지능정보사회진흥원

감 사 실

I. 감사 실시 개요

1. 감사 근거

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 익명 신고 접수(2023. 1. 26., 레드휘슬)
- 감사실-358(2023. 4. 24., 익명 신고 관련 특정감사 계획)
- 감사실-451(2023. 5. 25., 익명 신고 관련 특정감사 계획 수정(안))

2. 감사 배경 및 목적

- 레드휘슬을 통해 익명의 신고 내용이 접수되어, 신고 내용에 대한 사실관계 확인 및 책임소재 규명 등을 위해 감사 실시
 - 대구에서 서울로 이동하기 위해 목요일-금요일 출장을 허위로 신청하고, 해당 출장에서 업무추진비까지 사용하는 보직자 존재
 - 허위로 신청한 출장의 목적은 담당 사업과 관련이 없으며, 회의 참석자도 담당 사업과 관련이 없는 인물

3. 감사 기간 및 감사반 구성

- 감사기간 : '23. 5. 4.(목) ~ '23. 5. 12.(금),
'23. 6. 14.(수) ~ '23. 6. 27.(화) (16일간) * 공휴일 제외
- ※ 감사실시 사전 통지일 : '23. 4. 24.(월)
- 감사반 : 감사실장 등 총 4명

4. 감사 대상 및 중점 사항

- 감사대상 : ○○○ 팀장(●●●본부 △△△팀)
- 중점사항
 - 익명 신고 내용에 대한 사실관계 확인
 - 감사 대상자의 행위에 대한 고의성 또는 과실 여부 등 규명

II. 감사 결과

① '23. 1. 19.(목) ~ '23. 1. 20.(금) 출장 관련

- 출장목적의 업무 관련성 확인
 - 전·현직 업무과 관련성 있는 회의를 위한 출장이었음을 확인

② '22. 10. 13.(목) ~ '22. 10. 14.(금) 출장 관련

- 출장 복명 관련 부적정 사례 적발
 - 출장복명 시 변경사항 미반영
- 법인카드 사용 및 관리 부적정과 관련한 사례 적발
 - 법인카드 1회 사용시 1인당 3만원 이상의 업무추진비 사용 불가 규정 위반
 - 법인신용카드 사용신청서 및 전표처리 부적정

III. 처분 요구

한국지능정보사회진흥원장은

[경고] 출장복명 시 출장 변경사항을 미반영하고, 부적정하게 작성된 법인카드 사용신청서를 결재한 ○○○ 팀장에 대해 '경고' 조치하시고,

[시정] 부적정하게 집행된 업무추진비 사용 금액(***,***원)에 대하여 환수하시기 바랍니다.

붙임 : 처분요구서 1부.

경고 및 시정 요구

제 목 출장복명 및 법인카드 사용·관리 부적정

내 용

1. 업무 개요

① '23. 1. 19.(목) ~ '23. 1. 20.(금) 출장 관련

●●●본부 △△△팀장 ○○○는 '23. 1. 19.(목) 신청한 출장에 대해 '[회의목적]'을 목적으로 13:00부터 17:00까지 (a)(a)(a)에서 ①, ②, ③ 및 외부 전문가 등과 회의를 진행했다고 복명하였으며, '23. 1. 20.(금) 신청한 출장에 대해 '[회의목적]'를 목적으로 11:00부터 14:00까지 (a)(a)(b)에서 ④ 등과 회의를 진행했다고 복명했다.

직제규칙(2022. 12. 30.)상 직무분장표에 의하면 ●●●본부 △△△팀은 [직제규칙상 △△△팀 업무]를 수행한다.

② '22. 10. 13.(목) ~ '22. 10. 14.(금) 출장 관련

그리고 ○○○(당시 ◇◇◇본부 ◆◆◆팀장)팀장은 '22. 10. 13.(목) 신청한 출장에 대해 '[회의목적]'를 목적으로 16:00부터 18:00까지 (a)(a)(c)에서 ⑤ 등과 회의를 진행했다고 복명하였으며, '22. 10. 14.(금) 신청한 출장에 대해 '[회의목적]'를 목적으로 09:00부터 12:00까지 (a)(a)(c)에서 ⑥ 등과 회의를 진행했다고 복명했다.

직제규칙(2022. 9. 29.)상 직무분장표에 의하면 ◇◇◇본부 ◆◆◆팀은 [직제규칙상 ◆◆◆팀 업무]를 수행한다.

2. 관련 규정·지침 및 판단 기준

가. 출장 관련 규칙

우리 원 출장규칙 제 10조(출장변경)에 의하면 출장 중 당초의 일정을 변경하여야 할 경우에는 부득이한 경우를 제외하고는 변경사유가 발생한 때부터 24시간 이내에 출장승인권자의 승인을 받아야 하며, 출장규칙 제11조(출장복명)에 의한 출장복명 시 사유를 명기하여야 한다.

그리고 동 규칙 제11조(출장복명)에 의하면 출장자는 출장복명서에 출장 중 만난 사람, 협의한 내용 및 담당업무와의 관련사항 등을 구체적으로 기재하여 출장승인권자에게 복명하여야 하며, 이 경우 당초의 변경이 있는 경우에는 그 사유를 명기하여야 한다.

나. 법인카드 사용 관련 지침

우리 원 2022년도 예산 편성 지침에 의하면 사업추진에 소요되는 식·음료비, 각종 회의 및 행사경비는 업무추진비로 구분하고 있으며, 음식물의 가액 범위는 청탁금지법을 준수하여 내·외부인 구분 없이 1인당 30,000원 이내에서 집행하는 것을 원칙으로 두고 있다.

우리 원 법인카드 관리 및 사용지침 제8조(업무추진비 집행대금 결제의 특례)에 따르면 업무추진비는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상(회의참석자의 소속 및 회의 인원 등)을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다.

그리고 동 지침 제11조(카드사용금액의 환수)에 따르면 감사담당부서는 총괄 부서 및 자체적으로 확인한 내용을 검토하여 필요한 경우 징계 및 카드사용 대금 회수 절차를 위한 조치를 취하여야 하며, 카드사용 대금을 환수할 경우 카드사용자 및 결제자가 연대하여 책임을 지게 되어 있다.

다. 판단 기준

우리원 출장규칙과 법인카드 관리 및 사용지침에 따라, 출장자는 출장 변경 사유가 발생하면 출장복명 시 그 사유와 함께 변경사항을 구체적으로 기재하여 복명하여야 한다.

또한, 각 부서에서는 법인카드 사용 시 계획대비 지출이 초과되는 경우, 특정 사유와 함께 법인카드 사용신청서를 수정하여 상신해야 하며, 사용 금액이 1인당 30,000원이 초과되는 경우가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

부득이 1인당 30,000원의 금액이 초과되었을 경우에는 해당 금액을 자비로 보충하는 등 최종 법인카드 사용 금액이 청탁금지법이나 관련 지침에서 규정한 금액을 초과하지 않도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사항

① '23. 1. 19.(목) ~ '23. 1. 20.(금) 출장 관련

가. 출장목적의 업무 관련성

○○○ ○○은 '23. 1. 19.(목) 신청한 출장에 대해 [출장목적]을 위해 ㉠㉠㉠에서 회의를 진행하였으며, ①, ②, ③들과 함께 [회의내용]했다고 진술하였다.¹⁾ 이와 관련하여 ①, ②, ③, ⑦가 해당 회의에 참석하기 위해 시내출장을 다녀온 사실을 확인하였다.

그리고 '23. 1. 20.(금) 신청한 출장에 대해 '[출장목적]'를 목적으로 회의를 진행하였으며, 회의 중 '[회의내용]'에 대해 논의했다고 진술하였다.¹⁾ 이 회의에 참석한 ④는 해당 회의 중 '[회의내용]'에 대해 논의하였다고 진술하였다.²⁾

출장복명 내역 및 회의 참석자의 진술을 바탕으로 출장목적의 업무 관련성을 확인한 결과, 사업과 관련이 없는 사람을 만나기 위해 허위로 출장을 신청하였다는 민원 신고 내용과 다르게 현직 △△△팀장으로서의 담당업무 및 전직 ◆◆◆팀장으로서의 담당업무와 관련성이 있는 회의를 진행한 것으로 확인된다.

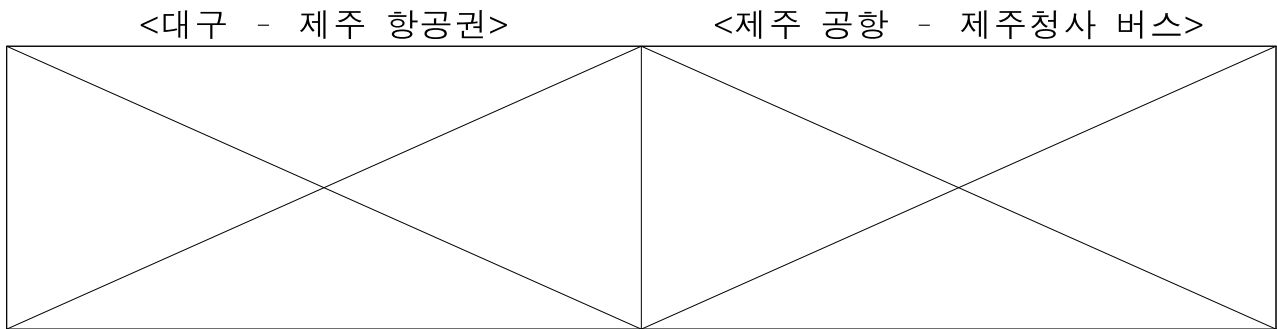
1) ●●●본부 △△△팀장 ○○○가 서명날인한 확인서 내용

2) ④이 제출한 답변서 내용

② '22. 10. 13.(목) ~ '22. 10. 14.(금) 출장 관련

가. 출장복명 부적정

○○○ 팀장이 '22. 10. 13.(목) 신청한 출장에 대해 출장복명신청서와 함께 제출한 증빙자료에 의하면, ○○○ 팀장은 대구 공항에서 제주발 비행기를 15:25에 탑승하여 16:25에 도착하는 항공권을 발행하였으며, 제주 공항에서 NIA 제주청사로 가는 버스를 17:27에 탑승하여 18:38에 하차하였다.



증빙자료에 따라, 출장복명신청서에 기재한 '[출장목적]'를 목적으로 16:00부터 18:00사이에 ㉠㉠㉡에서 ⑤ 등과 진행된 회의는 없으며, ○○○ 팀장은 출장복명 시 당초의 사항에 변경이 있는 경우에 그 사유를 명기해야 하나 이를 반영하지 않았다. [붙임 1]

나. 법인카드 사용신청서 검토 부적정

업무추진비는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상을 증빙서류에 기재하여 사용 용도를 명확히 하여야 하나, '22. 10. 13.(목) 업무추진비 사용을 위해 작성된 법인카드 사용신청서에는 관련 규정을 준수하지 않고 '[적요]'를 목적으로 16:00부터 18:00까지 ㉠㉠㉡에서 회의를 진행하였다고 기재되어있으며, ○○○ 팀장은 이 문서에 결재하였다. [붙임 2]

또한, ○○○ 팀장을 포함하여 같이 업무를 수행한 총 3명의 인원이 내부 회의를 진행한 후 업무추진비를 사용하였으나, 법인카드 사용신청서에는 회의 참석자로 4명을 기재하여 사용 금액이 1인당 30,000원을 초과하지 않는 것처럼 작성되었다.

문서번호 (일자)	기안자	사용 적요	신청서 상 참석자 수	실 참석자 수	실 결제금액	초과 금액	사용처
◆◆◆팀-#### (2022. ##. ##.)	●●●	[적요]	4명	3명	***,***	***,***	---

4. 관련자 의견 및 검토 결과

○○○ 팀장은 '22. 10. 13.(목) 출장에 대해 출장신청시에는 '22. 10. 14.(금) 09:00부터 진행할 [회의목적]'를 위해 제주청사에 간 김에 ⑥과 '22. 10. 13.(목) 16:00부터 18:00사이에 ㉠㉠㉠에서 간담회를 하려했다고 주장하였다.³⁾

그러나 '22. 10. 13.(목)은 16:35에 제주공항에 도착하는 여정이고, 제주공항에서 제주청사까지 이동하는데 소요되는 시간을 고려했을 때, 출장신청서상에 기재된 ⑥과 16:00~18:00 사이에 회의를 진행한다는 내용은 부정확하게 작성된 것으로 판단된다.

다만 ○○○ 팀장은 비록 출장복명서에 기재된 업무는 아니지만 [업무]관련한 긴급 현안이 발생하여 해당 업무를 ▼▼▼ 당시 ◇◇◇본부장 등과 같이 '22. 10. 13.(목) 청사도착후부터 늦은시간까지 수행하였다고 진술하였고³⁾ 이는 당시 출장에 동행한 다른 직원의 진술과도 일치한다.

결과적으로 ○○○ 팀장은 '22. 10. 13.(목) 출장에 대해 실제와 다른 내용으로 복명을 하였고, 팀 소속 직원이 사실과 다르게 작성한 법인카드 사용신청서와 지출결의 문서를 결재하였다. 이는 사실에 부합한 예산 사용 및 적법한 행정처리를 해야하는 청렴한 공직문화 확립을 저해하는 부분이다.

3) ●●●본부 △△△팀장 ○○○가 서명날인한 문답서 내용

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

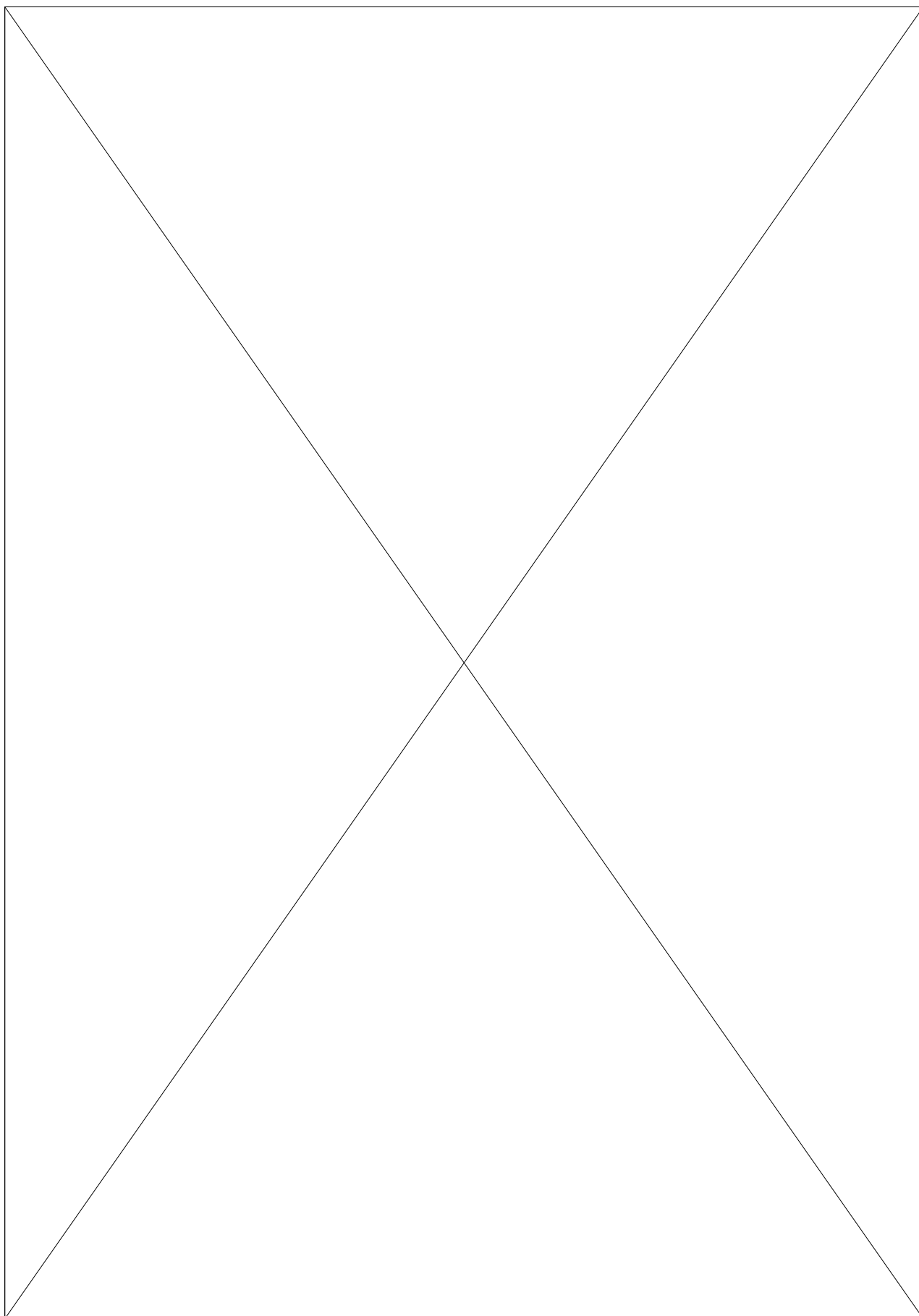
[경고] 출장규칙 제10조, 제11조 및 법인카드 관리 및 사용지침 제8조 의거하여 출장복명 시 출장 변경사항을 미반영하고, 부적정하게 작성된 법인카드 사용신청서를 결재한 ○○○ 팀장에 대해 '경고' 조치하시고,

[시정] 우리 원 예산 편성 지침 및 법인카드 관리 및 사용 지침 제11조에 의거하여 부적정하게 집행된 업무추진비 사용 금액(***,***원)에 대하여 환수하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	당시 담당업무	담당기간	비고
●●●본부 △△△팀	○급/팀장	○○○	◆◆◆팀 총괄	2021. ##. ##. ~ 2023. ##. ##.	경고

[붙 임 1] '22. 10. 13.(목) 출장복명신청서 (◆◆◆팀-####, 2022. ##. ##)



[붙임 2] '22. 10. 13.(목) 법인신용카드 사용신청서(◆◆◆팀####, 2022. ##. ##)

